

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
4780/2533

ผู้ว่าราชการ กรุงเทพมหานคร  
นาย ชีระ ปทุมนากุล ที่ 1  
นาย เป้งเว้ง หรือ เป้งเอ็ง หรือ เปรม  
ยงค์ แซ่โจ้ว

โจทก์  
จำเลย

จำเลย  
จำเลย

หรือ อรุณสทิติย์ชัย ที่ 2

พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 42

จำเลยที่ 2 ก่อสร้างต่อเติมอาคารพิพาทผิดแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตเจ้าพนักงานมีคำสั่งให้รื้อถอน จำเลยที่ 2 เพิกเฉย ต่อมาจำเลยที่ 1 รับโอนอาคารพิพาทมา แม้จำเลยที่ 1 จะไม่รู้เห็นในการต่อเติมอาคารดังกล่าว แต่เมื่อเจ้าพนักงานของโจทก์มีคำสั่งแจ้งให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนแล้ว จำเลยที่ 1 ไม่ยอมรื้อถอน โจทก์ย่อมมีสิทธิฟ้องคดีขอให้บังคับให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนอาคารพิพาทได้.

---

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มีอำนาจหน้าที่พิจารณาและออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารสั่งให้รื้อถอนและตลอดจนร้องขอต่อศาลเพื่อบังคับการก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตามจำเลยที่ 1 เป็นเจ้าของและผู้ครอบครองอาคารพิพาทห้องเลขที่ 596/11 ซอยพระพิศาล ถนนท่าดินแดง แขวงคลองสานเขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยซื้ออาคารและที่ดินที่

ตั้งอาคารมาจากจำเลยที่ 2 กับพวก จำเลยที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ปลูกสร้างอาคาร  
พิพาทมีที่ว่างปราศจากสิ่งปกคลุมหลังอาคารกว้างระหว่าง 3 เมตรถึง 4.50 เมตร วัน  
ที่ 5 พฤศจิกายน 2522 เจ้าหน้าที่ของโจทก์พบว่าจำเลยที่ 2 ได้ทำการก่อสร้างต่อเติม  
อาคารพิพาทผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตโดยสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก  
3 ชั้น สูง 8 เมตร กว้าง 3 เมตรยาว 3 เมตร เชื่อมต่อจากความยาวของอาคารเดิม  
ยื่นออกไปเป็นเหตุให้มีที่ว่างหลังอาคารกว้างไม่ถึง 2 เมตร ตามข้อบัญญัติ  
กรุงเทพมหานคร เรื่องควบคุมการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2522 ข้อ 76(4) อันเป็นกรณี  
ที่ไม่สามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงและออกใบอนุญาตให้ได้ โจทก์ได้มีคำสั่งให้จำเลยที่ 2  
หยุดทำการก่อสร้างอาคารและรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างผิดแบบแปลน จำเลยที่ 2  
ทราบคำสั่งแล้วไม่ปฏิบัติตามวันที่ 6 มีนาคม 2523 จำเลยที่ 1 ได้รับโอนกรรมสิทธิ์  
อาคารพิพาทจากจำเลยที่ 2 โจทก์แจ้งคำสั่งให้จำเลยที่ 1 รื้อถอนภายใน 45 วัน  
จำเลยที่ 1 เพิกเฉยและมีได้อุทธรณ์คำสั่งของเจ้าพนักงานท้องถิ่นต่อคณะกรรมการ  
พิจารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารตามกฎหมายขอให้บังคับให้จำเลยทั้งสอง  
ร่วมกันรื้อถอนอาคารส่วนดัดแปลงต่อเติมผิดแบบแปลน กว้าง 4 เมตร สูง 11 เมตร  
ยาว 3 เมตร ที่ไม่ได้รับอนุญาตออกจากอาคารพิพาท หากจำเลยทั้งสองไม่ปฏิบัติตามให้  
โจทก์รื้อถอนได้เอง โดยจำเลยทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน

จำเลยที่ 1 ขาดนัดยื่นการให้การ ส่วนจำเลยที่ 2 ขาดนัดยื่นทำให้การ และขาด  
นัดพิจารณา

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษาให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรื้อถอนอาคารส่วนที่  
ดัดแปลงต่อเติมผิดแบบแปลนกว้าง 4 เมตร สูง 11 เมตรยาว 3 เมตร โดยไม่ได้รับ  
อนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นออกจากอาคารพิพาทหากจำเลยทั้งสองไม่ยอมรื้อ  
ถอนให้โจทก์รื้อถอนได้เอง โดยให้จำเลยทั้งสองเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติได้ว่า เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2522 เจ้าหน้าที่ของโจทก์ได้ตรวจพบการปลูกสร้างอาคารพิพาทโดยมีการต่อเติมอาคารปิดทางเดินหลัง กว้าง 4 เมตร ยาว 3 เมตร สูง 11 เมตร ไม่ถูกต้องตามแบบที่ได้รับอนุญาต จำเลยที่ 1 เป็นผู้ทำการก่อสร้างเจ้าหน้าที่ของโจทก์บอห์จำเลยที่ 2 ระวังการก่อสร้าง และนายชัยโรจน์ โตมานะ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตคลองสานมีหนังสือแจ้งจำเลยที่ 2 ให้ทำการรื้อถอนส่วนที่ต่อเติม จำเลยที่ 2 ไม่ทำการรื้อถอน โจทก์จึงร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวนให้ดำเนินคดีแก่จำเลยที่ 2 ฐานปลูกสร้างอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต ศาลแขวงธนบุรีพิพากษาลงโทษปรับจำเลยที่ 2 เป็นเงิน 8,400 บาท ปัจจุบันจำเลยที่ 1 ครอบครองอาคารพิพาทและยังไม่มีทำการรื้อถอนอาคารพิพาทส่วนที่ต่อเติม

ข้อที่จำเลยที่ 1 ฎีกาว่า จำเลยที่ 1 ไม่มีส่วนรู้เห็นกับจำเลยที่ 2 ในการที่จำเลยที่ 2 ต่อเติมอาคารพิพาทผิดไปจากแบบแปลนที่ได้รับอนุญาต จำเลยที่ 1 รับโอนอาคารพิพาทจากจำเลยที่ 2 โดยสุจริตโจทก์ใช้สิทธิโดยไม่สุจริตโจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 นั้นเห็นว่า ปัจจุบันอาคารพิพาทส่วนที่ต่อเติมผิดแบบแปลนที่ได้รับอนุญาตปรากฏว่ายังมีได้ทำการรื้อถอน ความผิดดังกล่าวคงมีอยู่ตลอดไปจนกว่าจะทำการรื้อถอนเสร็จ ประกอบกับเจ้าพนักงานของโจทก์ได้แจ้งคำสั่งแก่จำเลยที่ 1 ให้รื้อถอนส่วนที่ต่อเติมผิดแบบแปลนนั้นตามขั้นตอนตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 แล้ว แม้จำเลยที่ 1 ไม่มีส่วนรู้เห็นในการต่อเติมอาคารดังกล่าว แต่จำเลยที่ 1 ก็เป็นเจ้าของอาคารพิพาท โจทก์ย่อมมีอำนาจฟ้องให้รื้อถอนอาคารพิพาทได้

ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 มาตรา 42 วรรคสาม หาเป็นการใช้  
สิทธิโดยไม่สุจริตไม่ฎีกาจำเลยที่ 1 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกัน

พิพากษายืน.

(พินิจ ฉิมพาลี-เคียง บุญเพิ่ม-มีพาศน์ โปตระนันท์)

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <u>แหล่งที่มา</u>           | กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา |
| <u>แผนก</u>                 |                             |
| <u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u> |                             |
| <u>ต้น</u>                  | <u>หมายเหตุ</u>             |